

NOTE: THIS FORM IS FOR INFORMATIONAL PURPOSES ONLY. DO NOT COMPLETE THIS FORM FOR FILING. USE THE ENGLISH VERSION OF THE AOC-CR-287 INSTEAD.
SÍRVASE NOTAR: ESTE FORMULARIO SÓLO SE DISPONE PARA FINES INFORMATIVOS. NO LO DEBE PRESENTAR EN EL TRIBUNAL, SINO QUE DEBE LLENAR Y PRESENTAR LA VERSIÓN EN INGLÉS DEL FORMULARIO AOC-CR-287.

STATE OF NORTH CAROLINA
EL ESTADO DE CAROLINA DEL NORTE

File No.
Nro. de expediente

Scan No.(s) (Official Use Only)
Nro.(s) de escaneo (Solo para uso oficial)

In The General Court Of Justice

☐ District ☐ Superior Court Division

En los Tribunales de Justicia del Fuero Común

Sección del Tribunal ☐ de Distrito ☐ Superior

Condado de _____

STATE VERSUS
EL ESTADO CONTRA

Name And Address Of Petitioner (type or print full name)
Nombre y dirección del peticionario (escriba el nombre completo a máquina o en letra de imprenta)

PETITION AND ORDER OF EXPUNCTION
UNDER G.S. 15A-146(a) AND G.S. 15A-146(a1)
(CHARGE(S) DISMISSED)
SOLICITUD DE ELIMINACIÓN CON ORDEN SEGÚN
LOS ARTS. 15A-146(a) Y. 15A-146(a1) DE LA LEY
(CARGO(S) SOBRESEÍDO(S))

G.S. 15A-146, 15A-150
Arts. 15A-146, 15A-150 de la ley

Drivers License No.
Nro. de licencia de conducir

State XX
Estado

Race
Raza

Sex
Sexo

Name And Address Of Petitioner's Attorney For Expunction Petition
Nombre y dirección del abogado del peticionario para la orden de eliminación

Date Of Birth (mm/dd/yyyy)
Fecha de nacimiento (mes/día/año)

Full Social Security No.
Nro. de seguro social completo

Age At Time Of Offense
Edad al momento del delito

NOTE TO PETITIONER: List the arresting agency and any State or local government agency that has a record of your case. You **must** provide complete information for each agency. The clerk of superior court will send a copy of this order, if granted, to the agency name(s) and address(es) provided below. The clerk will **not** provide addresses for you. Do not list the courts, the State Bureau of Investigation, the Department of Public Safety, or the Division of Motor Vehicles; if the order is granted, those agencies will be notified automatically. Do not list any private entity, like a company that provides criminal background checks. The clerk will not send a copy of this order to any entity that is not an agency of the State of North Carolina or one of its local governments. A private entity required to expunge records will be notified directly by the State or local agencies that distribute criminal justice information to that entity.

NOTA AL PETICIONARIO: Anote el nombre de la agencia que lo arrestó y de toda agencia del gobierno local o estatal que mantenga registro de su caso. **Debe** proporcionar la información completa de cada agencia. El secretario del Tribunal Superior enviará una copia de esta orden, en caso de ser otorgada, al nombre y dirección de la(s) agencia(s) que se indica(n) a continuación. El actuario **no** dará las direcciones por usted. No anote los tribunales, el Buró Estatal de Investigaciones, el Departamento de Seguridad Pública ni la División de Vehículos Motorizados; si se otorga la orden, estas agencias recibirán notificación automáticamente. No anote ninguna entidad privada, como una compañía que hace verificaciones de antecedentes penales. El secretario no enviará una copia de esta orden a ninguna entidad que no sea una agencia del Estado de Carolina del Norte o de uno de sus gobiernos locales. El Estado o las agencias locales que distribuyen información de justicia penal a una entidad particular obligada a eliminar registros le notificarán directamente a la misma.

Name And Address Of Arresting Agency
Nombre y dirección de la agencia que lo arrestó

Name And Address Of Other Agency (if any)
Nombre y dirección de agencia adicional (si corresponde)

Name And Address Of Other Agency (if any)
Nombre y dirección de agencia adicional (si corresponde)

☐ Check here to indicate that additional agencies and/or additional file nos. and offenses are listed on an AOC-CR-285 form that is attached to this petition. (attach form)
Seleccione esta opción para indicar que hay agencias o números de expediente y delitos adicionales indicados en un formulario AOC-CR-285 que se adjunta a esta solicitud. (adjunte el formulario)

File No.(s) Nro(s). de expediente(s)	Date Of Arrest (mm/dd/yyyy) Fecha del arresto (mes/día/año)	Offense Description Descripción del delito	Date Of Offense (mm/dd/yyyy) Fecha del delito (mes/día/año)	Date Of Dismissal (mm/dd/yyyy) Fecha de la desestimación (mes/día/año)

(Over)
(Continúe)

PETITION TO EXPUNGE
SOLICITUD DE ELIMINACIÓN

I hereby petition for an expunction pursuant to G.S. 15A-146(a) and (a1) and certify as follows:

Por medio de la presente solicito una eliminación de conformidad con los artículos 15A-146(a) and (a1) de la ley, y doy fe de lo siguiente:

1. In this court of the county named above I was charged with (a) misdemeanor(s) or felony(ies) (or an infraction under G.S. 18B-302(i) prior to December 1, 1999), the file number(s) of which is/are set out above.

En este tribunal del condado arriba mencionado, fui declarado culpable de un(os) delito(s) menor(es), distinto(s) de una infracción de tránsito, cuyo(s) número(s) de expediente se indican arriba.

2. The charge(s) listed above was/were disposed of by a dismissal.

El(los) cargo(s) indicados arriba fue(ron) desechados por medio de un sobreseimiento.

3. (If you are petitioning to expunge multiple dismissals under G.S. 15A-146(a1), check one of the following)

(si está solicitando la eliminación de múltiples desestimaciones de conformidad con el artículo 15A-146(a1) de la ley, marque una de las siguientes opciones).

- ☐ a. I was charged with multiple offenses, and all of the charges were dismissed. I therefore am requesting the expunction of all the charges.

Se me imputaron múltiples delitos y se desestimaron todos los cargos. Por lo tanto, solicito que se eliminen todos los cargos.

- ☐ b. I was charged with multiple offenses, and while the charges listed above were dismissed, the following charges resulted in a conviction on the day of the dismissal or had not yet reached final disposition: _____ (insert file no.(s) and offense description(s) of charges that were not dismissed). I therefore am requesting the expunction only of the dismissed charges listed above, and not all of the charges.

Se me imputaron múltiples delitos, y aunque se desestimaron los cargos arriba enumerados, los siguientes cargos resultaron en un fallo condenatorio el día de la desestimación o no habían llegado aún a la resolución definitiva: _____ (inserte los nros. y las descripciones de los delitos imputados que no se desestimaron). Por lo tanto, solicito la eliminación solo de los cargos desestimados arriba enumerados, y no de todos los cargos.

- ☐ 4. There is a civil revocation record that resulted from the offense(s) I am seeking to expunge.

Existe un expediente de revocación civil que resultó del(los) delito(s) que busco eliminar.

I certify that this petition has been filed in this case and that the information set forth above is a complete and accurate statement of the information on file in the office of the clerk of superior court.

Por medio del presente doy fe de que se ha presentado esta solicitud en este caso y que la información arriba expuesta es una manifestación completa y precisa de la información que se encuentra en el expediente en la oficina del secretario del tribunal superior.

- ☐ No charge listed above was dismissed as the result of compliance with a deferred prosecution agreement or a conditional discharge and dismissal.

No hay costo por una eliminación si el desistimiento o sobreseimiento del cargo ocurrió por alguna razón que no fuera el cumplimiento con un acuerdo de procesamiento aplazado ni la absolución condicional con sobreseimiento.

NOTE TO CLERK: If this box is checked, do not assess the \$175.00 fee.

NOTA AL SECRETARIO: Si este recuadro está marcado, no aplique el costo de \$175.00 dólares.

Date (mm/dd/yyyy)
Fecha (mes/día/año)

Name (type or print)
Nombre (a máquina o en letra de imprenta)

Signature
Firma

☐ Petitioner
Peticionario
☐ Petitioner's Attorney
Abogado del peticionario

(Over)
(Continúe)

FINDINGS OF FACT DECISIONES SOBRE LOS HECHOS

The Court makes the following findings of fact:

El juez determina lo siguiente sobre los hechos:

1. Petitioner was charged with those offenses indicated in the table on Side One.
El peticionario fue imputado por aquellos delitos indicados en la tabla del lado uno.
 2. Said charges were disposed of by a dismissal.
Se resolvieron dichos cargos por medio de la desestimación.
 - ☐ 3. (if the defendant was charged with multiple offenses, check one of the following)
(si se le imputaron múltiples cargos al acusado, marque una de las siguientes opciones)
 - ☐ a. The defendant was charged with multiple offenses, and all of the charges were dismissed.
Al acusado se le imputaron múltiples delitos, y se desestimaron todos los cargos.
 - ☐ b. The defendant was charged with multiple offenses, and while the charges listed in the table on Side One were dismissed, there were additional charges that resulted in a conviction on the day of the dismissal or had not yet reached final disposition.
Al acusado se le imputaron múltiples delitos, y aunque se desestimaron los cargos enumerados en la tabla del lado uno, hubo cargos adicionales que resultaron en un fallo condenatorio el día de la desestimación o que no habían llegado a la resolución definitiva.
- NOTE TO COURT:** "If a person is charged with multiple offenses and any charges are dismissed, then that person or the district attorney may petition to have each of the dismissed charges expunged. If the court finds that all of the charges were dismissed, the court shall order the expunction. If the court finds that any charge resulted in a conviction on the day of the dismissal or had not yet reached final disposition, the court may order the expunction of any charge that was dismissed." G.S. 15A-146(a1).
- NOTA AL JUEZ:** "Si a una persona se le imputan múltiples cargos y alguno se desestima, entonces esa persona o el fiscal puede solicitar que se elimine cada uno de los cargos desestimados. Si el juez determina que se desestimaron todos los cargos, ordenará la eliminación. Si el juez determina que alguno de los cargos resultó en un fallo condenatorio el día de la desestimación o que no habían llegado a su resolución definitiva, puede ordenar la eliminación de todo cargo que haya sido desestimado". Art. 15A-146(a1) de la ley.
- ☐ 4. There is a civil revocation record that resulted from the offense(s) the petitioner is seeking to expunge.
Existe un registro de revocación civil que resultó de los delitos que el peticionario busca que se eliminen.
 - ☐ 5. Expunction of the dismissed offense(s) listed on Side One ☐ should ☐ should not be granted. If not, it is because:
La eliminación de los delitos desestimados enumerados en el lado uno ☐ debe ☐ no debe otorgarse. Si la respuesta es no, es porque:

ORDER ORDEN

Therefore, the Court hereby ORDERS:

Por lo tanto, el juez por medio de la presente ORDENA:

- ☐ 1. The petition is granted. It is ordered that any and all entries relating to the petitioner's apprehension, charge, trial, or conviction and any civil revocation of his/her drivers license resulting from dismissed criminal charge shall be expunged from the records of the court. All law enforcement agencies, the Division of Adult Correction and Juvenile Justice of the Department of Public Safety, the Division of Motor Vehicles, and any other State or local government agency identified on Side One and on any AOC-CR-285 form that is attached to this petition shall expunge from all official records any entries relating to the person's charge, conviction, if any, and any civil revocation of his/her drivers license resulting from dismissed criminal charge. No agency shall expunge a record of a civil revocation entered pursuant to G.S. 20-16.2, no agency shall expunge a record of a civil revocation prior to the final disposition of any pending civil or criminal charge based upon the civil revocation, and the Division of Motor Vehicles shall not expunge records for which expunction is otherwise prohibited by G.S. 15A-151.
Que se otorgue la solicitud. Se ordena que todos y cada uno de los registros relacionados con la aprehensión, cargo, juicio, o condena del peticionario y cualquier revocación civil de su licencia de conducir que haya resultado del cargo penal desestimado sean eliminados de los registros del tribunal. Todas las agencias de las fuerzas del orden, la División de Corrección para Adultos y Justicia para Menores del Departamento de Seguridad Pública, la División de Vehículos Motorizados, y cualquier otra agencia gubernamental local o estatal identificada en el lado uno y en cualquier formulario AOC-CR-285 adjunto a esta solicitud, eliminarán de todo registro oficial todas las entradas relacionadas con el cargo y, en su caso, con el fallo condenatorio contra la persona, y con toda revocación civil de su licencia de conducir que haya resultado del cargo penal desestimado. Ninguna agencia deberá eliminar el registro de una revocación civil registrada de conformidad con el artículo 20-16.2 de la ley ni antes de la resolución definitiva de cualquier cargo civil o penal pendiente con base en la revocación civil, y la División de Vehículos Motorizados no deberá eliminar registros cuya eliminación esté prohibida por el artículo 15A-151 de la ley.
- ☐ 2. For the reason(s) identified in Finding No. 5, the petition is denied.
Por lo(s) motivo(s) señalado(s) en la decisión nro. 5, se deniega la solicitud.

NOTE TO CLERK: If denied, file this Order in the case file. Upon expiration of the deadline for appeal from a denial of this Order, destroy any documentation provided with the petition, such as a criminal history report. If granted, send a certified copy of this Order to the petitioner at the address listed on Side One or an updated address as provided by the petitioner.

NOTA AL SECRETARIO: Si se deniega, archive esta Orden en el expediente del caso. Tras el vencimiento de la fecha límite de apelación de la denegación de esta orden, destruya todo documento proporcionado con la solicitud, como el informe de antecedentes penales. Si se otorga, envíe una copia de esta orden al peticionario a la dirección indicada en el lado uno o a una dirección actualizada según la haya proporcionado el peticionario.

Date (mm/dd/yyyy)
Fecha (mes/día/año)

Name Of Presiding Judge (type or print)
Nombre del juez que preside (a máquina o en letra de imprenta)

Signature Of Presiding Judge
Firma del juez que preside

(Over)
(Continúe)

**CERTIFICATION BY CLERK
CERTIFICACIÓN DEL SECRETARIO**

I hereby certify that this form is a true and complete copy of the original in this case, and if granted, a certified copy of this Order was sent on the date shown below to the petitioner, the State Bureau of Investigation, the Department of Public Safety, the Division of Motor Vehicles, and to the arresting agency and any other State or local government agency identified on Side One and on any attachment to this petition.

Por medio del presente certifico que este formulario es una copia verdadera y precisa del original en este caso, y que si se otorgó, se envió una copia certificada de esta orden en la fecha indicada a continuación al peticionario, al Buró Estatal de Investigaciones, al Departamento de Seguridad Pública, a la División de Vehículos Motorizados, y a la agencia de arrestos, y a cualquier otra agencia del gobierno local o estatal señalada en el lado uno y en cualquier documento incluido en esta solicitud.

Date (mm/dd/yyyy) Fecha (mes/día/año)	Name (type or print) Nombre (a máquina o en letra de imprenta)	Signature Of Clerk Firma del secretario	☐ Dep. CSC Actuario auxiliar del TS ☐ Clerk Of Superior Court Actuario del Tribunal Superior ☐ Asst. CSC Actuario asistente del TS	SEAL SELLO
--	---	--	---	-----------------------

NOTE TO CLERK: If granted, **always** send a certified copy of this Order under seal to the petitioner, to **all** the agencies listed in Certification By Clerk above, and to the NCAOC. Send copies for the arresting agency and additional agencies to the addresses provided by the petitioner. Send SBI, DPS, DMV, and NCAOC copies to:

NOTA AL SECRETARIO: Si se otorga, **siempre** envíe una copia certificada de esta orden bajo sello al peticionario, a **todas** las agencias enumeradas en la Constancia del actuario de arriba y a la NCAOC. Envíe copias a la agencia de arrestos y a las agencias adicionales a las direcciones proporcionadas por el peticionario. Envíe copias al SBI, DPS, DMV y de la NCAOC a:

State Bureau of Investigation Attn: Expunction Unit State Bureau of Investigation PO Box 29500 Raleigh, NC 27626	NC Department of Public Safety, Attn: Combined Records Section 4226 Mail Service Center Raleigh, NC 27699-4226	NC Division of Motor Vehicles, Driver and Vehicle Services, Driver Assistance Branch Attn: Hearings/Adjudication Unit 3118 Mail Service Center Raleigh, NC 27699-3118	NC Administrative Office of the Courts Court Services Attn: Records Officer PO Box 2448 Raleigh, NC 27602
--	---	---	---

NOTE TO PETITIONER: If this petition is granted, the clerk of superior court will send you a certified copy of the final order for your records at the address listed on Side One. If you move, you must notify the clerk in writing of your change of address in order to receive a certified copy. After the case is expunged, the clerk of superior court will have no record of the case and will be unable to provide you with any documentation of the case. This includes the expunction order; it will be destroyed with the case file.

NOTA AL PETICIONARIO: Si se otorga esta solicitud, el actuario del Tribunal Superior le enviará una copia certificada de la orden definitiva para su expediente a la dirección indicada en el lado uno. Si se cambia, debe notificar al actuario por escrito de su cambio de dirección para poder recibir una copia certificada. Después de que se haya eliminado el caso, el actuario del Tribunal Superior no tendrá registro del caso y no podrá proporcionarle documentación alguna de este. Esto incluye la orden de eliminación que será destruida junto con el expediente del caso.